

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7339/2540

บริษัท บี ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายพีระ บุญชาญ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 46

ป.วิ.พ. มาตรา 138

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

คดีนี้คู่ความตกลงทำกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาคดีอาญาเป็นข้อแพ้งชนะ โดยตกลงกันว่า หากคดีดังกล่าวศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 คดีนี้ไม่มีความผิดและยกฟ้อง ให้ถือว่าจำเลยทั้งสองในคดีนี้พ้นจากความรับผิด แต่หากศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ในคดีนี้มีความผิดตามข้อกล่าวหา จำเลยทั้งสองจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินเต็มตามฟ้องแก่โจทก์ กรณีจึงเป็นเรื่องที่คู่ความตกลงกันในประเด็นแห่งคดีมาเป็นข้อแพ้งชนะในคดีนี้ด้วยตาม ป.วิ.พ.มาตรา 138 วรรคหนึ่งประกอบ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522มาตรา 31 หาใช่เป็นกรณีที่มีการวินิจฉัยในคดีส่วนแพ้งศาลจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญา ตาม ป.วิ.อ.อาญา มาตรา 46 ไม่

คดีอาญาที่คู่ความทำกัน ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมายังไม่มั่นคงเพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้แสดงว่าตามคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าว ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าจำเลยไม่มีความผิดดังนี้ การที่ศาลแรงงานวินิจฉัยว่าคดีนี้ต้องถือเอาคำพิพากษาคดีอาญาของศาลในคดีดังกล่าวเป็น

ข้อแพ้นะ และฟังว่าจำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบในเงินที่สูญหายไปตามฟ้องตามคำ
ทำนั้นชอบแล้ว

คดีอาญาที่คู่ความทำกัน ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่าพยานหลัก
ฐานของโจทก์ที่น่าสืบมายังไม่มั่นคงเพียงพอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้แสดงว่าตาม
คำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าว ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าจำเลยไม่มีความผิดดังนี้ การที่
ศาลแรงงานวินิจฉัยว่าคดีนี้ต้องถือเอาคำพิพากษาคดีอาญาของศาลในคดีดังกล่าวเป็น
ข้อแพ้นะ และฟังว่าจำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบในเงินที่สูญหายไปตามฟ้องตามคำ
ทำนั้นชอบแล้ว

(กมล เพียรพิทักษ์-สมมาตร พรหมานุกูล-จรัญ หัตถกรรม)

ศาลแรงงานกลาง - นายปกรณ์ รัตนพิทย์
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ